

# 감사결과 처분요구서

- ■본부 직원의 민원내용 조사 건 -

2018. 11. 29.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

## 목 차

|                      |    |
|----------------------|----|
| <b>I. 감사 실시 개요</b>   | 1  |
| 1. 감사 배경 및 목적        | 1  |
| 2. 감사 대상 및 중점        | 1  |
| 3. 감사인원 및 기간         | 2  |
| <b>II. 감사결과 처분요구</b> | 3  |
| 1. 처분 요구사항 일람표       | 3  |
| 2. 처분 요구사항 명세        | 3  |
| 가. A의 경우(정직)         | 4  |
| 나. B의 경우(감봉)         | 11 |

# I. 감사 실시 개요

## 1. 감사 배경과 목적

2018. ①. ②. 민원인이 ■본부 감사팀으로 민원을 유선으로 제보하였고, 2018. ③. ④. 감사실 ☆팀으로 해당 민원이 이첩되었다.

### 민원 내용 요지

■본부 ♠팀(환경방사능)에 근무하는 ⑤직급 A는 출장기간에 ■본부 환경방사능 감시차량 특장업체(♠♠) 관계자들에게서 3회에 걸쳐 저녁식사 대접 등 향응을 받았음

☆팀에서는 2018. ⑥. ⑦.부터 ⑧. ⑨.까지 민원인 면담, 환경감시차량 특장업체 (㉠♠♠) 면담 등 사전 예비조사를 실시하여 민원 내용이 일부 사실임을 확인하였다.

따라서 해당 직원의 위법·부당한 행위 여부를 조사하여 그에 상응하는 처분을 요구함으로써 공직기강을 바로 잡고자 특정감사를 시행하였다.

## 2. 감사대상 및 중점

이번 감사는 [표 1] 대상자 및 동석자, 관련자를 대상으로 감사를 진행하였고 ① 협력업체로부터 향응 수수여부, ② 직무상의 의무 위반 여부를 확인하는데 감사 중점을 두었다.

[표 1] 대상자 및 동석자

| 구 분 | 소 속    | 직 급 | 성 명 | 사 번 | 비 고 |
|-----|--------|-----|-----|-----|-----|
| 대상자 | ■본부 ♀팀 | ●   | A   | **  |     |
| 동석자 | 상 동    | ▲   | B   | ++  |     |

### 3. 감사인원 및 기간

감사인원은 감사실 검사역 4명을 투입하여 2018. ①. ②. ~ ①. ②.까지 실지감사를 진행하였고, 2018. ①. ②. 상임감사위원의 검토 및 결재로 감사결과를 확정하였다.

## Ⅱ. 감사결과 처분요구사항

### 1. 처분요구사항 일람표

| 번호 | 관계부서<br>(현 소속) | 구분 | 제 목              | 처분요구<br>종류 | 금액(원)<br>(인원) |
|----|----------------|----|------------------|------------|---------------|
| 1  | ■본부<br>(♠팀)    | 감찰 | 직무관련자로부터 향응 수수 등 | 징계         | (1)           |
| 2  | ■본부<br>(♠팀)    | 감찰 | 직무관련자로부터 향응 수수   | 징계         | (1)           |

### 2. 처분요구사항 명세 : “별첨”

# 한국수력원자력(주) 상임감사위원

## 징 계 요 구

제 목 직무관련자로부터 향응 수수

관 계 부 서 ■본부

징계 대상자 ●직급 A

징 계 종 류 정직(6월)

징 계 사 유

●직급 A는 200★. ❖. ✱. 입사하여 201□. △. ▽.부터 ■본부 ◇처 ♠팀에서 근무하면서 환경방사선 감시설비 운영을 담당한 직원으로서, 201☆년도 ‘■본부 환경실험실 환경방사선 감시설비’와 ‘환경감시차량’을 구매하는 업무를 담당하였다.

「취업규칙」 제10조(성실의무) 제1항은 “직원은 법령과 회사의 모든 규정을 성실히 준수 한다”라고 기술하고 있다. 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률(약칭: 청탁금지법)」 제8조1)(금품등의 수수금지) 및 「임직원 윤리행동강령」 제16조(금품등의 수수금지) 제2항은 “임직원은 직무와 관련 하여 대가성 여부를 불문하고 제1항2)에서 정한 금액 이하의 금품등을 받거나 요구 또는 약속해서는 아니 된다”라고 규정하고 있다.

「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률(약칭: 부패방지권익위

- 1) 공직자등은 직무와 관련하여 대가성 여부를 불문하고 제1항에서 정한 금액 이하의 금품등을 받거나 요구 또는 약속해서는 아니 된다.
- 2) 임직원은 직무 관련 여부 및 기부·후원·증여 등 그 명목에 관계없이 동일인으로부터 1회에 100만원 또는 매 회계연도에 300만원을 초과하는 금품등을 받거나 요구 또는 약속해서는 아니 된다.

법)』 제7조(공직자의 청렴의무)는 “공직자들은 부패행위와 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다”라고 규정한다.

또한 「취업규칙」 제73조(징계)은 “직원으로서 법령 또는 사규를 위반하여 직무상 의무를 위반하거나 또는 직무에 태만할 때에는 이를 징계한다”라고 기술하고 있고, 「임직원 윤리행동강령」 제29조(징계) 제1항은 “회사는 위 강령에 위반된 행위를 한 임직원에게 대하여는 징계 등 필요한 조치를 하여야 한다”라고 기술하고 있다.

따라서 임직원은 공직자로서 법령과 규정을 준수하고 직무관련자로부터는 금품 등 일체 제공받지 않아야 하며 부패행위·품위를 손상하지 않도록 불법 행위를 하지 않아야 하고 회사는 임직원의 비위 행위에 대해서 엄중히 징계하여야 한다.

#### 1) 2018. 2. 27. 직무관련자로부터 금액 325,000원 상당의 향응 수수

A는 2018. 2. 27. ■본부 환경감시차량에 대한 특장차 작업을 협의하고자 직무관련업체인 (주)♠♠로 출장을 가서 (주)♠♠ 대표로부터 금액 325,000 원 상당의 향응을 제공받은 사실이 있다.

A는 (주)♠♠ 관계자와 회의를 마친 후에 화성시청 인근 ♡♡식당에서 (주)♠♠ 대표, ●● 이사와 함께(총 3명) 저녁식사를 하고, 식사비용으로 금액 246,000원을 본인 명의의 신용카드로 결제하였다.

A는 같은 날 ♡♡식당에서 나와 (주)♠♠ 대표와 함께(총 2명) 식당인근에 있는 ‘☐☐ 노래클럽’에 갔었고, (주)♠♠ 대표는 노래방 비용으로 금액 65만 원을 회사 명의의 법인카드로 지불하였다.

A는 저녁식사한 후 (주)♠♠ 대표가 먼저 2차로 노래 한 곡을 하자고 하여 식당 근처 ‘○○ 노래클럽’에 가게 된 것이지 본인이 먼저 노래방에 가자고 요구한 적은 없다고 주장하였고, 당일 본인의 지갑에 있던 현금 30만 원을 (주)♠♠ 대표에게 돌려줬다고 주장하였다.

(주)♠♠ 대표는 A가 저녁식비를 계산해서 답례 차원에서 식당인근에 있던 ‘○○ 노래클럽’에 가자고 하였고 본인이 그 비용을 계산하였다고 진술하였다.

하지만 A는 직무관련자인 (주)♠♠ 대표가 먼저 노래방에 가자고 하여 어쩔 수 없이 함께 가게 된 것이고 1차 식사에 대한 답례 차원에서 2차 노래클럽 비용을 지불했다 하더라도 A는 공정한 직무수행을 저해할 수 있는 직무관련자에게는 향응을 일절 받지 않아야 했다.

해당 노래클럽은 양주 등을 판매하고 일반음식점과는 달리 그 술값도 상당히 여 사교·의례 목적으로 보기도 어렵다.

그리고 A는 2018. 2. 27. 술값으로 지갑에 있던 현금 30만 원을 (주)♠♠ 대표에게 돌려주었다고 주장하며 금액 501,000원을 2018. 2. 17.에 출금한 입출금거래 내역을 제출하였다.

(주)♠♠ 대표는 2018. 2. 27. 술값을 돌려받았는지 기억하지 못하였고 2018. 3. 23. 환경감시차량을 인수해 가면서 52만 원인가 54만 원인지 받은 기억이 난다고 진술하여 A와 상호 진술이 달라서 회사 경리담당자에게 전화해서 그 현금을 받은 내용에 대해 물어보니 “그 돈, 84만 원<sup>3)</sup>은 2018. 7. 5.일자로 은행계좌에 입금하였

---

3) A는 (주)♠♠ 대표에게 2018. 2. 27. 술값으로 30만 원, 2018. 3. 22. 술값으로 54만 원 등 계 84만 원을 돌려줬다고 주장함



다”라고 대답하는 사정으로 미루어 볼 때 A가 (주)♠♠ 대표에게 술값을 현금으로 돌려준 것이 아니라 본 감사가 시작되자 뒤늦게 돌려줬을 가능성이 높다.

A는 2018. 11. 26. 3차 문답에서는 본인의 지갑에 보관했던 돈이 없어서 (주)♠♠ 대표에게 현금 30만 원을 돌려줬다고 생각하였지만 (주)♠♠ 대표에게 그 돈을 돌려줬는지는 정확히 기억나지 않는다고 진술하였다.

따라서 A가 술값을 현금으로 (주)♠♠ 대표에게 돌려줬다는 주장은 거짓으로 판단된다.

위와 같이 A는 2018. 2. 27. 직무관련자인 (주)♠♠ 대표로부터 금액 65만 원 상당의 향응을 제공받은 사실이 있고 그 자리에 참석한 인원수로 균등하게 분할하면 다음 [표 2]와 같이 금액 325,000원 상당의 향응을 수수하였다.

[표 2] A의 향응 수수금액

| 날 짜          | 장 소      | 결제금액(원) | 참석자<br>(명) | 대상자<br>수수금액(원) |
|--------------|----------|---------|------------|----------------|
| 2018. 2. 27. | ☐☐☐ 노래클럽 | 650,000 | 2          | 325,000        |
| 합 계          |          | 650,000 |            | 325,000        |

※ A 수수액(☐☐☐노래클럽) = 325,000원 (650,000원 ÷ 2명)

## 2) 2018. 3. 22. 직무관련자로부터 금액 383,166원 상당의 향응 수수

A는 2018. 3. 22. ■본부 환경감시차량(EMV) 특장차 개조작업을 최종 점검하고 작업이 끝난 환경감시차량을 다시 ■본부로 가져오기 위해 (주)♠♠로 출장을 가서 (주)♠♠ 대표로부터 금액 383,166원 상당의 향응을 제공받은 사실이 있다.

2018. 3. 22. (주)♠♠ 대표는 ◐◐ 이사와 함께 A를 만나 (주)♠♠ 사무실에서 환경

감시차량의 하자 보수에 관해 회의를 하고 나서, 당일 저녁부터 3. 23. 새벽까지 ‘●●식당’에서 식비로 금액 169,000원, ‘□□노래클럽’에서 금액 70만원, ‘■■■노래클럽’에서 금액 54만 원 등 계 1,409,000원을 결제한 사실이 있고, 해당 지불내역은 (주)♠♠에서 제출받은 법인카드 청구상세 내역서에서 확인하였다.

A는 회의를 마치고 (주)♠♠ 대표가 밥을 먹자고 하여 저녁식사를 함께 한 것이었고, 식사를 마치고 나서 (주)♠♠ 대표가 노래방으로 가자고 해서 간 것이지 술자리를 요구한 적은 없다고 주장하고 있다.

하지만 A는 직무관련자인 (주)♠♠ 대표가 먼저 식사와 술을 먹자고 하였다고 하더라도 공정한 직무수행을 위해서는 직무관련자에게는 향응을 일절 받지 않아야 했고, 해당 노래클럽은 양주 등을 판매하는 업소로 일반음식점과는 달리 술값도 사회적으로 상당한 금액으로, 원활한 직무수행을 위한 사교·의례 목적으로 보기도 어렵다.

A는 다음날 2018. 3. 23. 술값으로 지갑에 있던 현금 54만 원을 (주)♠♠ 대표에게 돌려주었다고 주장하며 금액 500,800원을 2018. 3. 19.에 출금한 입출금거래내역을 제출하였다.

(주)♠♠ 대표도 A에게 다음날인 2018. 3. 23. 현금 52만원 내지 54만원을 받았다고 진술하였다.

A가 두차례 돌려줬다는 현금 84만 원은 2018. 7. 5. (주)♠♠의 은행계좌에 입금되어 있고 (주)♠♠ 대표는 A에게 받았다는 그 현금에 대해서는 45만 원을 받았다고 하다가 70만 원을 받았다고 하는 등 돈을 받았다는 진술을 번복하여 답변하였

고, 그 돈을 어떻게 처리하였는지도 기억하지 못하였다.

또한 (주)♠♠ 대표가 평소 현금보다는 카드로 주로 결제를 하는 편이라는 진술을 감안하면 현금 84만 원을 약 5개월 동안 따로 보관하다가 2018. 7. 5. (주)♠♠ 거래은행 계좌에 입금할 만한 타당한 이유가 있다고 보기가 어렵다.

이러한 정황을 살펴보면 A가 술값을 다음날 현금으로 (주)♠♠ 대표에게 돌려줬다는 주장은 거짓으로 판단된다.

그 결과, A는 2018. 3. 22. 직무관련자인 (주)♠♠ 대표로부터 식사, 술값 등으로 [표 3]과 같이 금액 383,166원 상당의 향응을 수수하였다.

[표 3] A의 향응 수수금액

| 날 짜                      | 장 소     | 결제금액<br>(원) | 참석자<br>(명) | 대상자<br>수수액수 | 비 고 |
|--------------------------|---------|-------------|------------|-------------|-----|
| 2018. 3. 22.<br>~ 3. 23. | ●●식당    | 169,000     | 6          | 28,166      |     |
|                          | □□ 노래클럽 | 700,000     | 4          | 175,000     |     |
|                          | ▣▣ 노래클럽 | 540,000     | 3          | 180,000     |     |
| 합 계                      |         | 1,409,000   |            | 383,166     |     |

※ 1차 ●●식당(28,166원) = 169,000원÷6명, 2차 □□ 노래클럽(175,000원) = 700,000원÷4명, 3차 ▣▣ 노래클럽(180,000원) = 540,000원÷3명

**조치할 사항**      사장은 ■본부 ◇처 ♠팀 ●직급 A에게 직무관련자로부터 금액 708,166원 상당의 향응을 수수하여 「청탁금지법」 제8조(금품등의 수수금지) 및 「임직원 윤리행동강령」 제16조(금품등의 수수금지), 「부패방지권익법」 제7조(공직자의 청렴의무)에 위반한 책임을 물어 「취업규칙」 제73조 제1호, 「인사관리규

정」 제103조에 의거 ‘징 계(정 직6월)’ 처분하시기 바랍니다.(징 계)

[관련자]

■본부 ◇처 ♠팀

●직급 A

# 한국수력원자력(주) 상임감사위원

## 징 계 요 구

제 목 직무관련자로부터 향응 수수

관 계 부 서 ■본부

징계 대상자 ▲직급 B

징 계 종 류 감봉(6월)

징 계 사 유

▲직급 B는 201♣. ♠. ♣. 입사하여 201☆. ♣. ♣.부터 ■본부 ◇처 ♠팀 □□  
□파트에 근무하면서 환경방사선(능) 조사항목 시료채취 등 업무를 담당하고 있  
는 직원으로서, 같은 파트직원인 A와 함께 2018. 3. 22.에서 3. 23.까지 환경감시  
차량을 인수하고자 직무관련업체인 (주)♠♠로 출장을 갔다.

「취업규칙」 제10조(성실의무) 제1항은 “직원은 법령과 회사의 모든 규정을  
성실히 준수한다”라고 기술하고 있고, 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한  
법률(약칭: 청탁금지법)」 제8조4)(금품등의 수수금지) 및 「임직원 윤리행동강령」  
제16조(금품등의 수수금지) 제2항은 “임직원은 직무와 관련 하여 대가성 여부를  
불문하고 제1항5)에서 정한 금액 이하의 금품등을 받거나 요구 또는 약속해서는

4) 공직자등은 직무와 관련하여 대가성 여부를 불문하고 제1항에서 정한 금액 이하의 금품등을 받거나  
요구 또는 약속해서는 아닌 된다.

5) 임직원은 직무 관련 여부 및 기부·후원·증여 등 그 명목에 관계없이 동일인으로부터 1회에 100만원  
또는 매 회계연도에 300만원을 초과하는 금품등을 받거나 요구 또는 약속해서는 아닌 된다.

아니 된다”라고 규정하고 있다.

「취업규칙」 제73조(징계)은 “직원으로서 법령 또는 사규를 위반하여 직무상의무를 위반하거나 또는 직무에 태만할 때에는 이를 징계한다”라고 기술하고 있고, 「임직원 윤리행동강령」 제29조(징계) 제1항은 “회사는 위 강령에 위반된 행위를 한 임직원에게 대하여는 징계 등 필요한 조치를 하여야 한다”라고 기술하고 있다.

따라서 임직원은 공직자로서 법령과 규정을 준수하고 직무관련자로부터는 금품등 일체 제공받지 않아야 하고 회사는 임직원의 비위 행위에 대해서 엄중히 징계하여야 한다.

그런데 B는 2018. 3. 22.에서 3. 23.까지 같은 팀 A와 함께 환경감시차량 개선 작업 최종점검 및 차량 인수하고자 (주)♠♠로 출장을 가서 직무관련자인 (주)♠♠ 대표로부터 금액 383,166원 상당의 향응을 제공받은 사실이 있다.

(주)♠♠ 대표는 2018. 3. 22. 저녁부터 3. 23. 새벽까지 ① A, ‘아는 후배’, (주)♠♠ 직원 등 총 6명에게 ‘●●식당’에서 식비로 금액 169,000원, ② A와 ‘아는 후배’, ■■ 이사 등 총 4명에게 ‘□□ 노래클럽’에서 금액 70만 원, ③ A, ‘아는 후배’ 등 총 3명에게 ‘■■ 노래클럽’에서 금액 54만 원 등을 회사 명의의 법인 카드로 결제하여 A와 ‘아는 후배’에게 계 1,409,000원 상당의 향응을 제공하였다.

B는 2018. 9. 10. 1차 문답에서 2018. 3. 22.에서 3. 23.까지 (주)♠♠로 출장을 간 사실은 있지만 (주)♠♠ 대표로부터 식사와 술 접대 등은 절대 받은 적은 없고, A가 술자리에 데리고 왔다는 ‘아는 후배’는 본인이 아니며 2018. 3. 22.

저녁 19시쯤에 예약한 ‘㉠㉠㉠’ 호텔로 체크인 후 호텔 밖으로 나온 적이 없고 다음날 아침까지 배가 아파 객실에서 쉬었다고 주장하였다.

하지만 B는 같은 팀원 A가 2018. 11. 19. 감사가 마무리될 때쯤 감사역에게 전화해서 “‘아는 후배’는 같은 팀에 근무하는 B이 맞다”고 시인하면서, B의 비위 행위를 최종 확인하였다.

B는 2018. 3. 22. 당시 입사한지 6개월 정도 밖에 되지 않은 신입사원으로 직무관련자라는 개념 정립도 안 된 상태였고 출장에 동행한 A가 가는데 안 간다고 할 수도 없었고 그냥 가자고 하였기에 따라 간 것 밖에 없다고 주장하였다.

하지만 회사가 매년 청탁금지법과 관련 교육을 실시하여 그 내용도 알고 있음에도 불구하고 직무관련자에게 향응을 수수한 것은 부적절한 행위였다.

위와 같이 B는 2018. 3. 22.부터 3. 23.까지 다음 [표 2]와 같이 직무관련자로부터 식비, 술값 등 금액 383,166원 상당의 향응을 수수하였다.

[표 2] B의 향응 수수금액

| 날 짜                      | 장 소     | 결제금액<br>(원) | 참석자<br>(명) | 대상자<br>수수액수 | 비 고 |
|--------------------------|---------|-------------|------------|-------------|-----|
| 2018. 3. 22.<br>~ 3. 23. | ●●식당    | 169,000     | 6          | 28,166      |     |
|                          | □□ 노래클럽 | 700,000     | 4          | 175,000     |     |
|                          | ㉠㉠ 노래클럽 | 540,000     | 3          | 180,000     |     |
| 합 계                      |         | 1,409,000   |            | 383,166     |     |

※ 1차 ●●식당(28,166원) = 169,000원÷6명, 2차 □□ 노래클럽(175,000원) = 700,000원÷4명, 3차 ㉠㉠ 노래클럽(180,000원) = 540,000원÷3명

조치할 사항      사장은 ■본부 ◇처 ♠팀 ▲직급 B에게 직무관련자로부터 금액 383,166원 상당의 향응을 수수하여 「청탁금지법」 제8조(금품등의 수수금지) 및 「임직원 윤리행동강령」 제16조(금품등의 수수금지)을 위반한 책임을 물어 「취업규칙」 제73조 제1호, 「인사관리규정」 제103조에 의거 ‘징계(감봉6월)’ 처분하시기 바랍니다.(징계)

#### [관련자]

■본부 ◇처 ♠팀

▲직급 B